

제 목 직원의 의무 위반

내 용

1. 사건개요

2023. ××. ××. ○실 □부 A가 같은 부 소속이었던 △실 ◇부 B(생년월일: ××××. ××. ××.)로 부터 직장 내 괴롭힘 피해를 입었다는 신고가 접수되었다.

2. 관계규정(판단기준)

「건강보험심사평가원 인사규정」 제42조제3항에 따르면 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 제41조에 따라 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 임직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 B는 A에게 지속·반복적으로 연락하여 고압적인 말투로 폭언을 하였고, ◇부 직원들에게 사내 메신저를 통해 공개적으로 메시지를 보내며 특정인을 비방하는 내용을 포함하였다.

가. 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용 하였는지 여부

B는 A에 비하여 ◇부로 배치된 시기는 늦으나, 나이, 직급 체계상의 우위에 있어 지위의 우위성과 관계의 우위성이 있다.

또한 B는 직급상의 우위를 드러내는 언급을 하였으며 동일 부서에서 유사한 업무를 수행하는 같은 직군 선배인 B의 언행에 대해 A가 저항하기 어려울 개연성이 있는 것으로 판단된다.

나. 업무상 걱정범위를 넘었는지 여부

B의 주장대로 A의 근무태만, 오해 등이 행위의 원인이라 하더라도, 지휘·감독 권한이 있는 자에게 조치를 요구하는 방법이 적절할 것으로 판단되며, A에게 개인적으로 연락하여 해결 하려 한 것은 업무상 걱정한 범위라고 볼 수 없다.

또한 전화로 폭언 및 협박성 발언을 한 점, ◇부 직원에게 공개적으로 쪽지를 보낸 점, 늦은 밤 단체 채팅방에 강제 초대한 점은 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 판단된다.

다. 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

이로 인해 A는 정신건강의학과 진료를 받는 등 정신적 고통을 받았고, B가 근무하는 건물로 가는 것이 꺼려지는 등 근무환경이 악화되었다.

라. 결론

감사결과 확인된 B의 언행들은 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 제41조에서 금지하고 있는 직장 내 괴롭힘의 행위요소에 모두 해당한다.

관련자 등 의견 및 검토결과

① 신고인 의견

A는 거둬진 전화와 근거 없는 내용에 대해 사과 받기를 원하며, 분리 조치와 징계 처분을 희망하였다.

② 피신고인 의견 및 검토결과

B는 이전부터 쌓여왔던 감정들이 표현된 것이라고 진술 하였지만 행동 양태가 업무상 걱정 범위를 넘어선 것이라 판단된다. 다만 B는 본인의 언행이 부적절했다는 사실이 확인된다면 사과할 의향은 있다고 진술하였다.

징계요구 양정 자신의 지위 및 관계의 우위에 편승하여 업무상 적정범위를 넘어 A에게 폭언을 하고 정신적 고통을 주며 근무환경을 악화시킨 B의 행위는 「인사규정」 제42조(직원의 의무) 및 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 제41조(직장 내 괴롭힘의 금지)를 위반한 것으로 경징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 원장은 폭언 행위로써 「인사규정」 제42조에 따른 직원의 의무(품위유지)를 위반한 B에 대해 ‘경징계’를 처분해 주시고(**경징계**), 직장 내 괴롭힘에 대한 재발을 방지하고 건전한 조직문화가 형성될 수 있도록 ‘직장 내 괴롭힘 특별 교육’을 실시해 주시기 바랍니다.(권고)